공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2022 - 225 호 2022. 9. 7.

사 건 번 호 2018카조2922

사 건 명 ㈜○○○○○카드 등 7개사 발주 금융카드 구매입찰 관련 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 바이오스마트
서울 성동구 광나루로 172
대표이사 윤○○

2. 주식회사 아이씨케이
대구 달서구 호산동로7길 17
대표이사 강○○
대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 정○○, 류○○, 최○○

3. 옴니시스템 주식회사
여주시 가남읍 연삼로 284
대표이사 박○○
피심인 1, 3의 대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 윤○○, 김○○, 이○○, 허○○

4. 유비벨록스 주식회사
서울 구로구 디지털로31길 12, 13층

대표이사 이홍복

대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 박○○, 이○○

5. 코나아이 주식회사

서울 영등포구 은행로 3 익스콘벤처타워 8층

대표이사 조○○

6. 코나엠 주식회사

충북 진천군 이월면 장수로 341

대표이사 신○○

피심인 5, 6의 대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 강○, 김○○, 박○○

심 의 종 결 일 2022. 7. 6.

주 문

1. 피심인 주식회사 바이오스마트, 주식회사 아이씨케이, 옴니시스템 주식회사, 유비벨록스 주식회사, 코나아이 주식회사 및 코나엠 주식회사는 주식회사 ○○○○○카드 등 금융기관이 발주하는 금융카드 구매입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격, 입찰참여조건 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 바이오스마트 : 3,414,000,000원

2) 주식회사 아이씨케이 : 3,261,000,000원

3) 옴니시스템 주식회사 : 359,000,000원

4) 유비벨룩스 주식회사 : 3,215,000,000원

5) 코나아이 주식회사 : 3,566,000,000원

6) 코나엠 주식회사 : 256,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 바이오스마트, 주식회사 아이씨케이, 옴니시스템 주식회사[1], 유비벨룩스 주식회사, 코나아이 주식회사[2] 및 코나엠 주식회사[3]는 전자카드 제조업을 영위하는 자로서 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률[4]' 제2조 제1호에서 규

1) 이 사건 공동행위 중 2011년부터 2012년까지 입찰 담합에 가담한 업체인 '이너렉스'는 2013. 6. 18. 피심인 옴니시스템 주식회사에 흡수합병되었는바, 이하 이너렉스의 공동행위와 관련하여 피심인 적격성이 인정되는 옴니시스템으로 표기하도록 한다.
2) 이 사건 공동행위 중 2011년부터 2014년까지 입찰 담합에 가담한 업체인 '코나씨'(제이디씨텍이 2012. 3. 30. 코나씨로 사명 변경됨)는 2018. 2. 28. 피심인 코나아이에 흡수합병되었는바, 이하 코나씨의 공동행위와 관련하여 피심인 적격성이 인정되는 코나아이로 표기하도록 한다.
3) 이하 각 피심인을 기재할 때에는 '피심인' 및 '주식회사'를 생략하고, 이 사건 피심인 전체를 지칭할 때는 '피심인들'이라 한다.
4) 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 유비벨록스, 코나아이에 대하여는 2017. 10. 31. 법률 제15014호로 개정된 법, 피심인 옴니시스템에 대하여는 2013. 8. 13. 법률 제12095호로 개정된 법, 피심인 코나엠에 대하여는 2013. 4. 5. 법률 제11758호로 개정된 법을 각 적용하며, 이하 '법'이라 한다.

정한 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당 연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
바이오스마트	2021	10,043	69,043	8,259	△6,346	1985.12.30.
	2020	10,007	64,995	8,137	24,519	
아이씨케이	2021	6,935	26,705	△9,861	△11,988	1998.11.10.
	2020	6,823	27,667	△2,659	△3,258	
옴니시스템	2021	23,224	68,667	△3,981	△11,381	1997. 2.17.
	2020	23,224	85,829	156	△5,676	
유비벨록스	2021	3,557	93,532	11,962	7,655	2000. 9. 1.
	2020	3,557	82,219	5,866	2,196	
코나아이	2021	7,779	189,658	47,971	51,510	1998. 3.11
	2020	7,779	134,262	20,629	19,024	
코나엠	2021	3,500	27,041	1,102	831	2009.12.17
	2020	3,500	16,986	△379	△236	

* 출처: 피심인들 제출자료 및 전자공시시스템

나. 시장구조 및 실태

1) 스마트카드의 개념 및 종류

3 스마트카드란 마이크로프로세서(CPU)와 메모리를 내장하고 있는 IC(Intergrated Circuit)칩을 통해 정보의 저장과 처리가 가능한 플라스틱 카드를 말하는데, 특히 보안성이 뛰어나 카드 내에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점에서 기존의 마그네틱 카드를 빠르게 대체하고 있다.

4 한편, 스마트카드는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC 칩과 이를 구동시키는 COS(Chip Operating System, 칩 운영체제), 그리고 카드 플레이트로 구성

되며, 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 COS 개발기술, 카드 플레이트 제조기술 등이 요구된다.

5 스마트카드는 응용처에 따라 신용·체크카드 등의 금융카드, 통신카드(USIM), 교통카드, 전자주민증, 전자여권 등으로 분류할 수 있는데, 이 사건 공동행위 대상은 신용·체크카드 등 금융기관이 발급하는 금융카드이므로, 이하 금융카드(특히 금융IC카드) 시장에 대해 살펴보기로 한다.

2) 금융카드 제조시장의 변화

가) 금융카드 초기(2004~2007년)

6 종래 마그네틱 카드가 주로 사용되고 있었는데 2003. 11월경 금융감독원이 금융카드(신용카드 및 현금카드)를 마그네틱 카드에서 IC칩이 부착된 IC카드로 전환한다는 정책을 발표하였다.

7 마그네틱 카드만을 제작하던 제조사들은 IC칩에 대한 기술이 없는 상태였기에, 시장은 IC칩 개발능력을 가진 IC칩 개발제조사가 주도했다. 즉, IC칩 개발제조사가 플레이트 제조사에게 IC칩을 공급한 후 완성된 금융카드를 납품받아 직접 은행 및 신용카드사에 공급하는 구조가 되었다.

나) 금융카드 성장기(2008~2012년)

8 IC카드가 전 금융상품에 확대 적용되면서 IC칩 개발제조사의 기술 컨설팅보다는 완성품의 품질, 납품일정, 카드 플레이트 디자인 및 소재 등의 중요성이 높아졌고, 자연스럽게 카드 플레이트 제조사 중심으로 시장이 변화되었다. 또한 카드 플레이트 제조사의 요청에 따라 일부 금융기관에서는 IC칩과 카드 플레이트 제조를 분리하여 발주하기 시작하였다.

9 한편, 카드 플레이트 제조사와 IC칩 개발제조사 중 일부는 시장의 성장과 경쟁 과정에서 도태되어 폐업하거나 인수 · 합병되기도 하였으며, IC칩사가 카드 플레이트 제조사를 인수·합병하거나 반대로 카드 플레이트 제조사가 IC칩사를 인수·합병하여 금융카드 완성품을 공급할 수 있는 능력을 갖춘 사업자가 등장하였다.

다) 금융카드 시장의 쇠퇴기(2013년~)

10 금융기관 대부분이 IC카드 전환 발급을 마무리하고, 삼성페이를 필두로 다양한 모바일카드가 등장하였으며, 기존 금융카드 시장이 포화되면서 금융기관의 금융카드 구매 수요가 감소한 반면, 카드가 고급화되고 다품종의 카드를 소량 주문하는 경향이 확대되었다.

<표 2> 신용카드 발급(사용) 추이

구분	추계인구 (만 명)	경제활동인구 (만 명)	신용카드 수 (만 매)	경제활동인구 1인당 카드소지수(매)
2004	4,629	2,143	4,202	2.0
2007	4,860	2,435	8,957	3.7
2012	5,020	2,578	11,623	4.5
2013	5,043	2,611	10,203	3.9
2015	5,101	2,715	9,314	3.4
2017	5,145	2,775	9,946	3.6

* 출처: 여신전문금융협회 홈페이지

3) 금융카드 제조시장의 현황

11 금융카드 제조시장은 IC칩 개발・공급업체와 카드 플레이트 제조업체로 구분되며, 금융카드(IC카드)의 제조는 삼성전자, 젬알토 등의 반도체 사업자로부터 IC칩을 구매하여 그 칩 안에 운영체제(COS) 등 여러 프로그램을 탑재한 후 플레이트에 부착하여 완성품을 생산한다.

12 한편, 금융카드를 제조·공급하기 위해서는 국제 브랜드 업체(VISA, Master, AMEX, CUP 등)의 인증 및 금융결제원의 품질인증 등을 취득하여야 하며 이러한

인증 취득을 위해서는 일정한 기술, 제조시설, 자본력 등의 요건을 갖추어야 하는데 국내에서는 이러한 요건을 갖춘 업체들이 소수에 불과하다. 이에 국내 금융기관들은 '제한경쟁입찰' 방식이나 '지명경쟁입찰' 방식 또는 '수의계약'의 방식으로 금융카드 공급업체를 선정하는 것이 일반적이다.

<표 3> 금융카드 제조시장의 주요참여자

구분	업체명	칩 운영체제 (COS) 개발	IC 칩 공급업체	플레이트 제조
피심인	바이오스마트	X	○	○
피심인	옴니시스템	X	○	○
피심인	아이씨케이	○	○	○
피심인	유비벨록스	○	○	○
피심인	코나아이	○	○	○
피심인	코나엠	X	X	○
	◆◆◆◆◆	○	○	X
	이에스텍	X	○	X

* 출처: 피심인 제출자료 참조

4) 금융카드 거래구조

13 금융기관의 금융카드 구매는 입찰 또는 수의계약으로 거래가 이루어졌으며, 입찰의 경우 2015년 이전에는 IC칩과 플레이트를 각각 분리하여 입찰을 실시하거나[5] 통합(IC칩을 탑재한 플레이트의 완성품 납품)하여 입찰을 실시하였는데[6], 분리하여 입찰하는 경우 IC칩 공급업체 및 플레이트 제조업체는 해당 생산·공급하는 품목에 대해 입찰에 참여하였고, 통합하여 입찰하는 경우 낙찰받은 사업자(IC칩 공급업체 또는 플레이트 제조업체)는 본인이 생산·공급하지 않은 품목에 대해 타사로부터 공급받아 완성품을 발주처에 납품하는 구조를 이루었다.

14 반면, 2015년 이후에는 금융기관 대부분이 플레이트 제조시설을 갖춘 업체를 대상으로 IC칩과 플레이트를 통합하여 입찰을 실시하였는데, 이로 인해 IC칩과 플레

5) IC칩과 플레이트를 별도로 입찰을 실시하여 각 낙찰자를 상대로 계약을 체결하거나 발주사, IC칩 및 플레이트사 3자간 계약을 체결하여 IC칩 공급사 또는 플레이트 제조사가 완성품을 납품하였다.
6) IC칩과 플레이트을 분리하여 발주한 카드사는 ○○카드, △△카드, □□카드, ◇◇카드, ●●카드 등이며, 통합하여 발주한 카드사는 ▲▲카드, ■■카드 등이었다.

이트를 모두 생산·공급할 수 있는 업체만이 입찰시장에 주로 참여하게 되었다.

15 한편, 금융기관 대부분은 투찰가격 순서대로 2개 이상의 낙찰자를 선정하고 낙찰 순위에 따라 물량을 달리 정하여 금융카드 공급의 안정성을 확보하고자 하였다.

다. 이 사건 입찰의 특성

16 이 사건 금융카드의 구매입찰은 제한경쟁입찰 또는 지명경쟁입찰로서, IC칩과 카드 플레이트 품목을 분리하여 각각 입찰을 실시(이하 '분리입찰'이라 한다)하거나, 낙찰 받은 업체가 IC칩과 플레이트를 통합된 완성품으로 공급하는 방식(이하 '통합입찰'이라 한다)으로 실시하였다.

17 입찰에서 복수공급자를 낙찰자로 선정하는 경우에는 최저가격으로 입찰한 자 및 차순위가격으로 입찰한 자 순으로 최저가격으로 납품하는 것에 동의하는 자를 낙찰자로 결정하고, 그 순위에 따라 물량을 달리 정하여 계약을 체결하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경

18 금융카드 시장이 종래 마그네틱 카드에서 IC카드로 전환되면서 카드 제조시장은 IC칩 개발기술을 가지고 있는 IC칩 공급업체와 플레이트 제조업체의 경쟁 구도가 발생하였다.

19 당시 국내 신용카드사들은 IC칩 공급업체와 플레이트 제조업체 중 최저가 가격으로 납품받으면 되기 때문에 각 카드사의 상황에 맞게 분리입찰 또는 통합입찰을 실시하였는데, 통합입찰의 경우 IC칩 공급업체는 IC칩은 자사가 공급하고 플레이트

품목은 외부에 제조 위탁하는 방법으로 카드 입찰시장에 참가할 수 있었다.

20 한편, 플레이트 제조인증을 취득하지 않은 IC칩 공급업체가 해외에서 저가로 IC칩을 수입하여 입찰에 참가하면서 피심인들은 가격 경쟁에 밀려 낙찰받지 못하거나 낮은 단가로 투찰을 할 수밖에 없는 경우가 빈번하게 발생하였다.

21 이러한 상황에서 삼성페이 등 스마트폰 기술 발달로 인하여 실물 카드 수요는 점차 감소하였는바, 피심인들은 경쟁업체간 과도한 출혈경쟁을 방지하고, IC칩사를 입찰에 배제시킨 채 플레이트 제조시설을 보유한 자신들만 입찰에 참가하는 방법으로서 안정적인 물량을 확보하고자 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격, 입찰참여조건 등을 합의하게 되었다.

22 이러한 사실은 바이오스마트 이○○ 진술조서 1(심사보고서 소갑 제2-1호증[7]), 아이씨케이 김○○ 진술조서 1, 2(소갑 제2-5호증, 소갑 제2-6호증), 유비벨록스 이○○ 진술조서 1(소갑 제2-9호증), 유비벨록스 김○○ 진술조서(소갑 제2-11호증), 코나아이 백○○ 진술조서(소갑 제2-14호증) 등을 통하여 인정된다.

2) 합의 개요

23 피심인들은 2011. 12월부터 2017. 12월까지 ○○카드 등 7개 국내 카드사가 실시한 금융카드 공급업체 선정입찰 총 20건에 참가하면서 사전에 대면모임, 전자메일 등을 통해서 낙찰예정자(순위), 투찰가격 등을 합의하고 이를 실행하였다.

24 특히 바이오스마트, 아이씨케이, 유비벨록스, 코나아이(이하 '피심인 4개사'라 한다)는 2015년 1월경 제조사간 과도한 경쟁을 막고, IC칩 분리 발주시 발생하는 저가투찰에 따른 수익성 악화를 차단하기 위하여 IC칩과 플레이트를 통합한 형태의 통합입찰[8], 피심인 4개사 동시 계약, 거래조건 개선[9] 등을 내용으로 하는 이른바 '입찰

7) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.
8) 피심인 4개사가 합의한 '통합입찰'은 칩과 플레이트 품목을 같이 발주하는 형태뿐만 아니라 플레이트 제조시설을 보유한 업체만이 입찰에 참여하여 칩과 플레이트의 완성품을 납품하는 방식을 의미한다. 한편, 금융카드 국내 플레이트 제조시설을 보유한 업체는 피심인 4개사(계열사 포함)가 전부이므로,

참가조건'을 논의한 후 이를 카드사에 요구하기로 하면서 카드사가 이를 수용하지 않을 경우 입찰에 참가하지 않기로 합의하였다.

25 ○○카드, ■■카드, □□카드, △△카드사는 2015년부터 2017년까지 기간 동안 피심인 4개사의 위 요구사항을 반영하여 통합입찰을 실시하였고, 피심인 4개사는 각 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자(순위), 투찰가격 등을 합의하였다.

26 반면에 ●●카드, ▲▲카드, ◇◇카드사는 위 요구사항을 수용하지 않았는바, 피심인 4개사는 해당 입찰에 참가하지 않기로 합의하였고, 결국 해당 입찰들은 유찰되어 수의계약이 체결[10]되거나 피심인들 이외의 다른 사업자가 낙찰받게 되었다.[11]

3) 구체적 행위사실

가) 2011년 카드 구매입찰 건

(1) 합의내용

27 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 코나아이는 2011. 12월경 ▲▲카드 재생카드 구매입찰[12] 건과 관련하여 사전에 만남을 갖고 낙찰예정자, 들러리사를 정하기 위하여 논의하였다. 위 피심인들은 이 모임에서 사다리타기 방식으로 낙찰예정자를 아이씨케이로 정하고, 낙찰자는 차후 2억원에서 4억원 상당 규모의 입찰 건에서 다른 사업자에게 낙찰을 양보하기로 하는 내용의 합의서를 작성한 후 낙찰예정자인 아이씨케이가 투찰가격을 작성하여 상호 공유하기로 합의하였다.

사실상 IC칩 공급업체는 입찰에서 배제되는 결과를 초래한다.
9) 긴급발주 급행료 지급, 소량 발주에 대한 제판비 지급 등을 말한다.
10) 2015년 ●●카드, ▲▲카드 구매 입찰 건이 이에 해당한다.
11) 2016년 ◇◇카드 구매 입찰 건이 이에 해당한다.
12) ▲▲카드 재생카드 구매 입찰 건은 단가계약으로 카드 플레이트 제조사를 대상으로 1개 낙찰자를 선정하는 입찰 방식에 해당하며, 위 카드사가 사용하고 남은 재고카드의 IC칩을 재활용하여 새로운 플레이트에 부착하여 공급하는 것을 계약 내용으로 한다.

<표 4> 2011년 ▲▲카드의 구매입찰 합의 내역

공고일	입찰명	합의내용	낙찰예정자	들러리	피심인	담당자
2011. 12.	▲▲카드 재생카드	투찰가격, 낙찰예정자	아이씨케이	바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이	바이오스마트	이○○
					아이씨케이	김○○
					옴니시스템	김○○
					코나아이	이○○

<표 5> 관련자 진술 내용

< 아이씨케이 김○○ 진술조서 1(소갑 제2-5호증) >

문) 2011년 ▲▲카드 재생카드 입찰과 관련하여, 귀사와 JDC텍, 이너렉스, 바이오스마트가 입찰관련 논의를 위해 모임을 가진 적이 있습니까?

답) 네, 제가 직접 참석한 적이 있습니다. ▲▲카드 재생카드 입찰은 1순위 낙찰자만 계약되는 입찰이었는데, 당시 낙찰자 결정을 위한 논의를 한 적이 있습니다. 모임은 2011년 말 정도로 정확한 일자와 장소는 기억나지 않습니다. 참석자는 저와, JDC텍 이○○, 바이오스마트 이○○, 이너렉스 김○○이었습니다. 당시 모임에서 1순위를 정하기 위해 4개 회사 담당자들이 사다리타기를 했습니다. … 사다리타기 결과 ICK가 1순위를 하기로 결정되었습니다.

문) 이와 같은 모임을 하게 된 계기는 무엇입니까?

답) 재생카드는 이미 생산된 IC카드에서 IC칩만 떼어내서 다시 가공해야 하기 때문에 제조비용도 더 소요되는 사정 등으로 인해 제조사 입장에서 그리 선호되는 입찰은 아닙니다. 하지만 재생카드라 하더라도 제조 단가를 어느 정도 유지해줘야 기본카드 단가도 유지가 되기 때문에 최저가 입찰로 인한 단가 하락을 방지하기 위해 제조사간 협의가 필요했습니다.

문) 당시 사다리타기를 한 그림을 보면, 1순위 업체는 추후 다른 입찰 건에서 낙찰자 순위를 양보하기로 한다는 식의 내용이 기재되어 있습니다. 어떤 의미입니까?

답) 이번에 1순위 업체가 물량을 확보하게 되었으니 다음에는 다른 업체가 물량을 확보할 수 있도록 보장한다는 취지로 보시면 됩니다.

문) 그러면 ICK가 1순위가 되기로 합의한 내용은 어떻게 실행되었습니까?

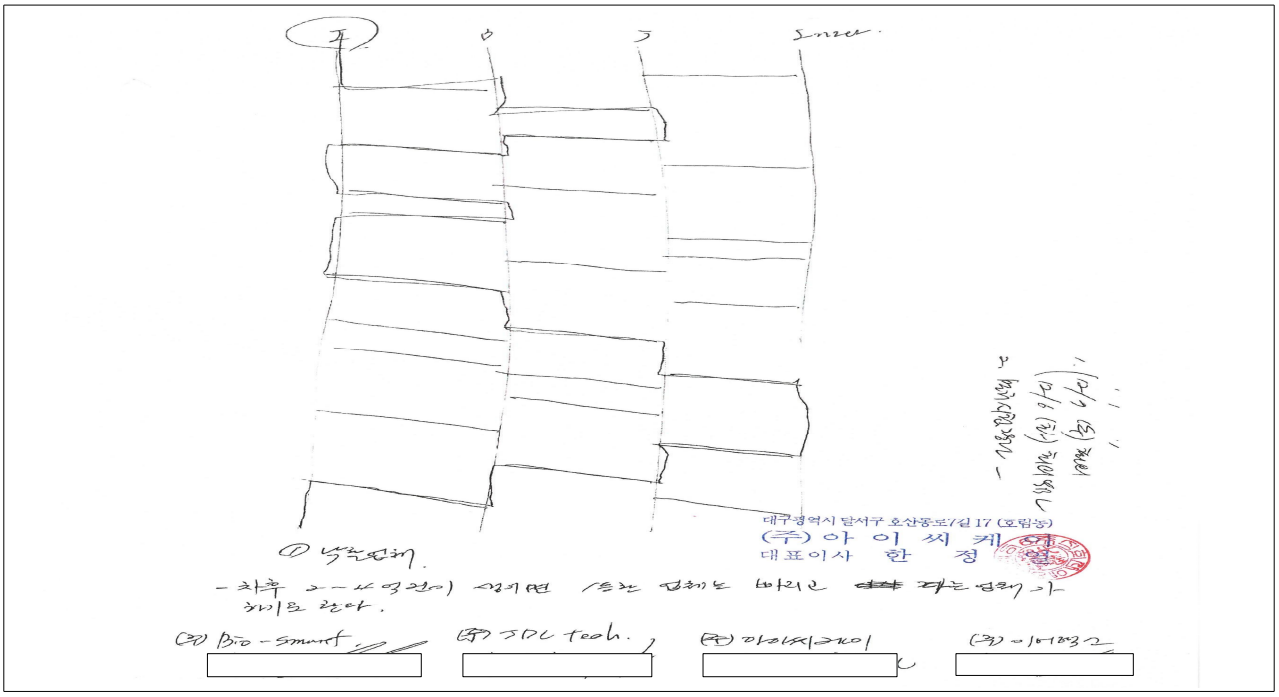
답) ICK가 1순위 낙찰자가 되기로 했기 때문에 제가 ICK의 투찰금액과 함께 다른 2~4순위 참가자가 투찰할 금액을 기재한 표를 작성해서 JDC텍의 이○○, 바이오스마트 이○○, 이너렉스 김○○에게 송부했고, 그 내용대로 투찰하였습니다. 그 결과 ICK가 ▲▲카드 재생카드 입찰에서 1순위 낙찰자로 결정되었습니다.

< 바이오스마트 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-2호증) >

문) 지난번 진술(2021.11.8. 진술을 말하며, 이하 같음)에 이어 금융카드 구매입찰관련 질의하겠습니다. 2011년 ▲▲**카드 재생카드 구매입찰과 관련하여 플레이트 제조사간에 회합

을 갖은 사실이 있나요? 답) 그 당시 카드사의 재생카드 납품이 많았으나, ▲▲카드는 입찰로 진행했고 아이씨케이가 주도하에 회합을 갖은 것으로 기억되며, 규모가 많지 않아 사다리타기로 결정한 것으로 기억됩니다.

<표 6> ▲▲카드 재생카드 입찰관련, 낙찰예정자 결정 사다리타기 및 합의서[13]



<표 9> ▲▲카드(재생카드) 투찰금액(안)[14]

13) 본 합의서는 피심인 아이씨케이가 보유하고 있던 자료로서, 영문자 'I'는 아이씨케이, 'B'는 바이오스마트, 'J'는 제이디씨텍(코나씨의 사명 변경 전 회사이며, 코나씨는 피심인 코나아이의 합병 전 회사이다), 'Iner'는 이너렉스(옴니시스템의 합병 전 회사이다)를 말하며, 사다리타기를 통해 아이씨케이를 낙찰예정자로 선정하고, 위 합의서에 서명하였다(소갑 제1-1호증).

14) 아이씨케이 김○○은 투찰가격을 작성하여 사전에 아이씨케이, 바이오스마트, 옴니시스템(합병전 이너렉스), 코나아이(합병 전 제이디씨텍)에 송부하였는데, 1차 입찰부터 5차 입찰까지 각 입찰 차수에 따른 피심인별로 투찰가격을 제시하고 있다.(소갑 제1-2호증)

(2) 합의 실행 및 결과

28 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 코나아이 4개사는 사전에 합의한 대로 투찰하였고, 그 결과 아이씨케이가 낙찰자로 선정되었다.

<표 7> 2011년 ▲▲카드의 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일	입찰명	입찰참여자	낙찰자	낙찰자 발생 매출액
2011. 12.	▲▲카드 재생카드	아이씨케이	낙찰	252,760,363
		바이오스마트	들러리	-
		옴니시스템	들러리	-
		코나아이	들러리	-

* 자료출처: 피심인 제출자료

나) 2012년 카드 구매입찰 건

(1) 합의 내용

29 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 코나아이는 2012. 1월부터 2012. 2월까지 ○○카드·□□카드에서 실시한 금융카드 구매 입찰 3건과 관련하여 사전에 회합을 갖고 입찰 순위 및 투찰가격 등을 합의하였다.

30 먼저 2012. 1월경 공고된 국민 아이사랑카드 구매입찰은 IC칩과 플레이트의 통합입찰로 총액 최저가로 입찰한 1개 사업자를 낙찰자로 선정하는 지명경쟁입찰이었다. 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 코나아이는 2012. 1. 20. 아이씨케이 사무실에서 회합을 갖고, 이 자리에서 아이씨케이가 낙찰받은 후 플레이트 수주 물량을 들러리로 참여하는 옴니시스템과 코나아이에게 제조 위탁하기로 합의하였다.

31 2012. 2. 16. 공고된 ○○카드 긴급구매 입찰은 IC칩과 플레이트의 통합입찰 방식으로, 국제카드 제조인증을 받은 업체로서 금속카드 제조 특허를 보유한 업체 중 총액 최저가로 입찰한 1개 사업자를 낙찰자로 선정하는 제한경쟁입찰이었다. 이에 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 코나아이 3개사[15]는 2012. 2. 16.부터 2. 20.까지 4차례 회합

을 통하여 해당 입찰에서 아이씨케이가 1순위로 낙찰받고, 물량 일부를 바이오스마트와 코나아이에게 제조 위탁하기로 합의하였다.

32 2012. 2. 24. 공고된 □□카드 구매입찰은 카드 플레이트 품목에 대한 단가입찰로 2개의 사업자를 복수 낙찰자로 선정하기로 예정되었다. 이에 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 코나아이 4개사는 2012. 2. 24. 코나아이 사무실[16]에서 회합을 갖고, 아이씨케이와 바이오스마트를 각각 1순위, 2순위 낙찰예정자로 정하고 옴니시스템과 코나아이는 들러리로 참여하기로 합의하였는바, 이후 아이씨케이는 제조단가표를 작성하여 나머지 피심인들에게 전자메일로 보내 상호 공유하였다.

<표 8> 2012년 ○○카드·□□카드의 구매입찰 합의 내역

공고일 (입찰일)	입찰명	합의내용	낙찰예정자	들러리	피심인	담당자
2012. 1. (2012.1.25.)	○○****카드	투찰가격, 낙찰예정자, 물량배분	아이씨케이	바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이	바이오스마트	홍○○
					아이씨케이	이○○
					옴니시스템	이○○
					코나아이	이○○
2012.2.16. (2012.2.21.)	○○카드 긴급구매	투찰가격, 낙찰예정자, 물량배분	아이씨케이	바이오스마트, 코나아이	바이오스마트	홍○○
					아이씨케이	이○○
					코나아이	전○○
2012.2.24. (2012.2.27.)	□□카드	투찰가격, 낙찰예정자 (2개사)	아이씨케이, 바이오스마트	옴니시스템, 코나아이	바이오스마트	노○○
					아이씨케이	김○○
					옴니시스템	김○○
					코나아이	이○○

<표 9> 관련자 진술 내용

① 국민 아이사랑 카드 구매 입찰 건 관련 진술 < 아이씨케이 이○○ 진술서(소갑 제2-8호증) >

15) 2012. 2. 16. ○○카드 긴급구매 입찰과 관련하여, 아이씨케이 이○○은 이너렉스(옴니시스템의 합병 전 회사)가 합의 및 입찰에 참여한 것으로 진술하였으나 사전 공유한 투찰금액(안) 및 실제 입찰참가내역에는 옴니시스템이 제외되어 있는 점 등을 고려하여 옴니시스템을 위 입찰 건의 합의 가담자에서 제외하였다.
16) 합병 전 코나씨의 사무실에서 만남을 가졌다.

당시 국내에서 플레이트 제조설비 및 인증을 보유한 회사였던 아이씨케이, 이너렉스, 바이오스마트 및 JDC 4개 제조사는 입찰 5일 전인 2012년 1월 20일 회합을 가졌습니다. 회합에서는 'IP-10Lite'칩을 해외 업체로부터 수입하여 공급할 수 있는 아이씨케이가 1순위로 낙찰을 받는 대신에, 플레이트 제조 물량은 JDC와 이너렉스에게 각 16만매 및 10만매를 나누어 하청을 준 뒤 카드 종류별로 계약된 단가에 1매당 500원 가량을 공제한 금액을 위 2개사에 지급하기로 합의하였습니다.

< 코나엠 이○○ 진술서(소갑 제2-15호증) >

2012. 1. 20. ICK 사무실에서 만나 상세한 내용을 합의하였습니다. 그 내용은 ICK는 기존 단가를 유지하는 가격으로 투찰하고, 타 제조사들은 425,000,000원 이상으로 투찰하여 ICK가 낙찰을 받을 수 있도록 함과 동시에 ICK가 낙찰을 받은 뒤 일부 물량을 본인회사 및 이너렉스에게 할당하기로 하는 것이었습니다.

② ○○카드 긴급구매 입찰 건 관련 진술

< 아이씨케이 이○○ 진술서(소갑 제2-8호증) >

2012년 2월 16일 'IC신용카드 자재구매 긴급입찰공고'가 ○○카드 홈페이지에 게시되자, 아이씨케이, 이너렉스, 바이오스마트 및 JDC 등 4개 제조사는 입찰 순위 및 물량 배분 등을 협의하기 위한 회합을 가졌습니다. 회합에서는 아이씨케이(1순위), JDC(2순위), 바이오스마트(3순위), 이너렉스(4순위) 순으로 입찰에 참여하고, 낙찰받은 물량 중 일부에 대해서는 아이씨케이가 JDC와 바이오스마트에 외주 제작을 의뢰하기로 합의하였습니다. (중략) 입찰당일인 2012년 2월 21일 오전, 진술인은 추가 회합에서 논의된 내용을 정리하여 JDC 전○○와 바이오스마트 홍○○에게 이메일로 발송하였습니다.

< 바이오스마트 이○○ 확인서(소갑 제2-3호증) >

KB○○카드가 2012년 2월에 입찰한 국민IC카드 긴급구매 입찰 건과 관련하여, 홍○○는 2012년 2월 16일, 17일, 20일, 21일 총 네 차례에 걸쳐 코나C, JDC의 전○○, 옴니시스템/이너렉스의 이○○, ICK의 이○○, 이재철과 만나 본건 입찰에 대해 다음과 같이 합의하였습니다. (중략) 입찰결과 합의한 내용과 같이 ICK가 1순위로 낙찰을 받았고, 이후 ICK가 코나C 및 바이오스마트에 제조물량을 사후적으로 분배하였습니다.

③ □□카드 구매 입찰 건 관련 진술

< 아이씨케이 김○○ 진술조서(소갑 제2-5호증) >

문) 2012.2월 □□카드 제조 입찰관련 의사연락이 있었습니까?

답) 2012.2.24. □□카드 측에서 입찰 참여 요청 이메일을 받았습니다. 저와 바이오스마트 노○○, 이너렉스 김○○, JDC텍 이○○ 등은 상호 의사연락을 통해 입찰순의와 투찰금액에 대한 논의를 하였습니다.

문) 당시 논의 결과는 구체적으로 어떤 내용이었습니까?

답) □□카드는 낙찰자를 2개사로 결정했기 때문에 ICK-바이오스마트가 각각 1순위, 2순위로 낙찰자가 되고 JDC텍, 이너렉스가 각각 3순위, 4순위로 들러리 입찰하기로 하였습니다. 투찰금액은 1순위인 ICK 담당자였던 제가 각 제조단가표를 작성하여 송부하여주고, 최종 투찰가격을 안내하였습니다. 각 제조사들은 그 내용대로 투찰하였고 그 결과, ICK와 바이오스마트가 낙찰자로 선정되었습니다.

< 코나엠 진술서(소갑 제2-15호증) >

롯데정보통신의 입찰 공고가 있던 날인 2012. 2. 24. 각 제조사들의 사장단 모임이 코나아이의 자회사인 코나씨 사무실(서울 강남구 청담동 위치)에서 있었습니다. 이 자리에서 기존 카드사에는 기존 업체가 들어간다는 전제 하에 기존에 □□카드와 계약한 ICK, 바이오스마트가 진입하는 것으로 각 제조사간 합의가 이루어졌으며, 이와 관련하여 실무적으로 임원진 협의를 하였는바, ICK에서 각 제조사에게 이메일을 통해 단가 Table 자료를 만들어 송부하였던 것으로 기억합니다. 해당 합의에 따르면 기존 제조사인 ICK와 바이오스마트의 단가가 1,2순위이며 코나씨와 이너렉스는 단가가 높아 우선협상대상자로 선정되지 못하게 됩니다.

< 바이오스마트 노○○ 확인서(소갑 제2-4호증) >

□□카드가 2012년 2월에 입찰한 롯데 신용/비신용 카드 제조구매 입찰 건과 관련하여, 본인은 2012년 2월 27일, 28일 총 두 차례에 걸쳐 각 사 입찰담당실무진들인 코나C JDC의 전○○, 이○○, 옴니시스템/이너렉스의 김○○, 김□□, ICK의 김○○과 만나 본건 입찰에 대해 다음과 같이 합의를 하였습니다. 본건 입찰은 신용카드/비신용카드 플레이트에 대한 입찰로서, □□카드는 칩에 대하여는 분리 입찰을 실시하였는데, 당시 1순위 업체인 ICK가 투찰금액을 안내하는 등 협의를 주도하였던 것으로 기억합니다. (중략) 궁극적으로, 입찰결과 위 합의대로 ICK가 1순위로, 바이오스마트가 2순위로 낙찰을 받았습니다.

(2) 합의 실행 및 결과

33 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 코나아이는 사전에 합의한 대로 투찰하여 ○○카드 입찰 2건에서는 아이씨케이가, □□카드 입찰에서는 아이씨케이(1순위)와 바이오스마트(2순위)가 각각 낙찰자로 선정되었다. 구체적인 입찰 결과는 <표 10>의 내용과 같다.

<표 10> 2012년 ○○카드·□□카드 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일(입찰일)	입찰명	입찰참여자	낙찰자(순위)	계약금액 또는 매출액[17]
2012. 1. (2012.1.25.)	국민 ****카드	아이씨케이	낙찰	380,090,909
		옴니시스템	들러리	-
		코나아이	들러리	-
		바이오스마트	들러리	-
2012.2.16. (2012.2.20.)	○○카드 긴급구매	아이씨케이	낙찰	421,111,363
		코나아이	들러리	-
		바이오시스템	들러리	-
2012.2.24. (2012.2.27.)	□□카드	아이씨케이	낙찰(1순위)	5,084,499,805
		바이오스마트	낙찰(2순위)	1,666,677,414
		코나아이	들러리	-
		옴니시스템	들러리	-

* 출처: 피심인 및 신용카드사 제출자료

다) 2013년 구매 입찰 건

(1) 합의 내용

34 2013. 8월 공고된 ○○카드 및 ◇◇카드 각 구매 입찰은 단가입찰로서 IC칩과 플레이트를 분리발주 하면서 카드 플레이트 제조 품목[18]에 대하여 ○○카드는 6개 사업자를, ◇◇카드는 3개 사업자를 선정하는 방식으로 진행되었다.[19]

35 피심인들[20]은 2013. 8. 19. 모임을 통해서 2013년 ○○카드 및 ◇◇카드 입찰에 관하여 낙찰예정자 순위 및 투찰가격을 결정하기로 합의하고, 아이씨케이가 2013. 8. 22. 입찰서 제출 전에 업체별 순위 및 품목별 단가표를 나머지 피심인들에게 전자메일을 보내 상호 공유하였다. 구체적인 합의 내역은 <표 11>의 내용과 같다.

17) ○○카드 2건은 확정수량에 의한 총액계약으로 계약금액을, □□카드는 단가계약으로 피심인들 실제 발생 매출액을 기재하였다.
18) IC칩 품목 입찰에 있어서는 피심인들 외에 다수의 업체(□□□□□□, ◆◆◆◆◆, ○○○○○○○○○○○○○ 등)가 참여하고 있다.
19) 낙찰순위에 따라 발주 물량비율에 차등을 두고 있다.
20) 피심인 유비벨록스는 2012. 7월경 카드 플레이트 제조 공장을 인수하면서 플레이트 제조 능력을 갖추게 되어, 본 입찰부터 이 사건 공동행위에 가담하게 되었다.

<표 11> 2013년 카드·◇◇카드의 구매입찰 합의 내역

공고일 (입찰일)	입찰명	합의내용	순위	낙찰예정자	들러리	피심인	담당자
2013. 8. (2013.8.22.)	△△ 카드	투찰가격, 낙찰예정자 (6개사)	1순위	아이씨케이	-	바이오스마트	이○○
			2순위	옴니시스템		아이씨케이	이△△
			3순위	코나엠		옴니시스템	김○○
			4순위	코나아이		유비벨록스	이△△
			5순위	바이오스마트		코나아이	진△△
			6순위	유비벨록스		코나엠	이○○
2013. 8. (2013.8.22.)	◇◇ 카드	투찰가격, 낙찰예정자 (3개사)	1순위	코나아이 또는 바이오스마트[21]	아이씨케이, 옴니시스템, 코나엠	바이오스마트	이○○
						아이씨케이	이△△
			2순위	바이오스마트 또는 코나아이		옴니시스템	김○○
						유비벨록스	이△△
			3순위	유비벨록스		코나아이	진△△
						코나엠	이○○

<표 12> 관련자 진술 내용

< 바이오스마트 이○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) >

문) 2013년 8월경 △△카드, ◇◇카드 입찰과 관련하여 카드제조사간 회합을 갖은 사실이 있나요? 있으면 구체적으로 말씀해 주세요

답) △△카드와 ◇◇카드는 둘다 플레이트에 대한 입찰이고 비슷한 시기라서 같이 논의를 진행하였습니다. 정확한 시기는 기억이 나지 않지만 사전에 옴니시스템 사무실에서 저와, 옴니시스템 김○○ 이사, 코나엠 이○○, 코나씨 진△△, 아이씨케이 이△△, 유비벨록스 이△△이 회합을 갖고, 그 당시 ◇◇카드는 바이오스마트 및 코나씨와 수의계약을 체결하여 납품받고 있었으며, ◇◇카드는 3개사만 선정하는 것으로 되어 있어 당시 ◇◇카드와 거래관계가 없던 아이씨케이가 입찰에는 참여하지 않기로 합의하였습니다. 낙찰순위는 정확히 기억이 안나고 바이오스마트와 코나씨, 유비벨록스가 낙찰받는 것으로 합의하였습니다.

대신에 △△카드 입찰에서 ◇◇카드에서 배제된 아이씨카드가 1순위로 낙찰받기로 합의하여 △△카드 입찰에서는아이씨케이-옴니시스템-코나엠-코나씨-바이오스마트-유비벨록스 순으로 낙찰받기로 합의하였습니다.

< 유비벨록스 이△△ 진술조서(소갑 제2-9호증) >

21) 유비벨록스 이△△은 '코나아이-바이오스마트-유비벨록스'순으로 합의하였다고 진술하였으나, 사전 합의한 투찰단가표에 의하면 '바이오스마트-코나아이-유비벨록스' 순으로 되어 있다.

문) 2013년 있었던 △△카드 입찰(14년 공카드 플레이트 공급 입찰)과 관련한 모임에서 합의가 도출되었습니까?

답) (전략) 순위는 ICK-옴니시스템-코나엠-코나씨-바이오스마트-유비벨록스 순으로 합의했습니다.

문) 그러한 합의를 하게 된 이유는 무엇입니까?

답) 제조사를 중심으로 과도한 경쟁을 하지 말자는 취지였습니다.(후략)

문) 당시 모임에서 ◇◇카드 입찰 관련 합의도 있었습니까?

답) 계약순위는 1위는 코나아이, 2순위는 바이오스마트, 3위는 유비벨록스로 정했습니다. (중략) 배분비율은 따로 정하지 않았습니다.

문) 합의내용을 합의서의 형태로 작성했습니까?

답) 코나아이 백□□ 주도로 칠판에 내용을 적어가며 논의한 내용을 합의서 형태로 정리했습니다. 당시 제가 "금융사업1부 부서장 이△△"이라고 기재하고 서명한 기억이 있습니다.

< 코나아이 진△△ 진술조서(소갑 제2-13호증) >

문) 2013년 경쟁사 임직원 모임은 무슨 이유로 만났고, 만나서 어떤 논의를 하셨습니까?

답) 당시에 ◇◇카드 제조입찰 관련해서 모임을 가졌고, 당시에 ◇◇카드가 3개사와 2년 계약을 체결하겠다고 했고, 당시 제조회사는 코나씨, 바이오스마트, 이너렉스, ICK, 유비벨록스가 있었는데 바이오스마트와 이너렉스는 사실상 같은 회사다 보니 결국 4개 회사 중에 하나가 빠져야 하는 상황이었습니다. 그래서 어느 회사가 빠질 것인지를 논의했고, 최종적으로 ICK가 빠지기로 합의가 되었습니다.

< 코나엠 이○○ 확인서(소갑 제2-16호증) >

(전략) 상호 협의 하에 업체별 순위와 입찰가격을 결정하여 입찰서를 제출하기로 합의하였습니다. 이후 2013. 8. 22 입찰서 제출을 앞두고 ICK 김○○ 이 업체별 순위와 개별 품목별 단가를 표 형태로 정하여 이메일로 6개 제조사와 공유하였습니다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 13> 아이씨케이 김○○의 투찰금액(안) 송부메일 발췌[22]

<표 14> 피심인이 사전 공유한 ◇◇카드 투찰금액(안)[23]

22) 소갑 제1-9호증.
23) 소갑 제1-10호증.

(2) 합의 실행 및 결과

36 2013년 △△카드사 및 ◇◇카드사가 발주한 입찰 건에서 피심인들이 합의한 대로 낙찰자가 결정되었다. 구체적인 입찰 결과는 <표 15>의 내용과 같다.

<표 15> 2013년 △△카드 및 ◇◇카드 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일(입찰일)	입찰명	입찰참여자	낙찰자(순위)	매출액[24]
2013. 8. (2013.8.22.)	△△카드	아이씨케이	낙찰(1순위)	982,619,922
		옴니시스템	낙찰(2순위)	79,140,000
		코나엠	낙찰(3순위)	3,024,770,949
		코나아이	낙찰(4순위)	3,453,629,910
		바이오스마트	낙찰(5순위)	8,722,544
		유비벨록스	낙찰(6순위)	166,202,045
2013. 8. (2013.8.22.)	◇◇ 카드	바이오스마트	낙찰(1순위)	6,498,457,866
		코나아이	낙찰(2순위)	905,881,404
		유비벨록스	낙찰(3순위)	3,172,067,797
		코나엠	들러리	-
		아이씨케이	미응찰	-
		옴니시스템	들러리	-

라) 2014년 구매 입찰 건

(1) 합의 내용

37 2014. 2. 13 공고된 ○○카드 구매입찰은 IC칩과 플레이트를 분리발주하면서 카드 플레이트 제조 품목에 대하여 3개의 복수 사업자를 선정하는 방식으로 진행되었다.[25] 이에 피심인들은 입찰 공고 후 회합을 갖고자 하였으나, IC칩 구매에 대한 이견으로 코나아이와 코나엠은 위 입찰에 참여하지 아니하였다.

24) 해당 입찰에 따른 각 카드 구매계약은 단가계약으로서 카드사의 분기평가 등을 통해 발주량이 조정되어 실제 매출액은 낙찰순위에 따른 비중과 다를 수 있다(이하 입찰 건도 같음).
25) 해당 입찰은 3개의 복수공급자를 선정하되, 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자 및 차순위 가격으로 입찰한 순으로 최저가격에 동의하는 자를 낙찰자로 결정하기로 예정되었다.

38 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 유비벨록스는 입찰 당일인 2014. 2. 21. 바이오스마트 사무실에서 만나 낙찰예정자 순위에 관하여 옴니시스템(1순위), 아이씨케이(2순위), 유비벨록스(3순위)로 정하고, 바이오스마트는 들러리로 참여하기로 정하되, 투찰가격은 바이오스마트가 제시한 가격으로 투찰하기로 합의하였다.[26)]

<표 16> 2014년 ○○카드 구매입찰 합의 내역

공고일 (입찰일)	입찰명	합의내용	순위	낙찰예정자	들러리	피심인	담당자
2014.2.13. (2014.2.21.)	국민 카드	투찰가격, 낙찰예정자 (3개사)	1순위	옴니시스템	바이오스마트	바이오스마트	이○○
			2순위	아이씨케이		아이씨케이	김○○
			3순위	유비벨록스		유비벨록스	한△△

<표 17> 관련자 진술 내용

< 바이오스마트 이○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) >

문) 2014년 2월 ○○카드 입찰과 관련하여 제조사 간 회합을 갖고 갖은 사실이 있습니까? 있으면 구체적으로 말씀해 주십시오.

답) 위 입찰은 플레이트에 대한 입찰로서, 사전에 저의 사무실에서 저와, 아이씨케이 김○○, 유비벨록스 한창희 전무가 회합을 갖고 위 입찰건에 대해 논의하였습니다. 당시 코나엠과 코나씨는 합의에 참여하지 않았습니다. 낙찰 순위는 옴니시스템(1순위)-아이씨케이(2순위)-유비벨록스(3순위)로, 바이오스마트는 4순위 들러리로 참여하기로 합의하였며, 바이오스마트가 투찰순서와 투찰금액을 결정하였습니다. 그러나 위 합의에 참여하지 않은 코나엠이 가장 낮은 금액으로 1순위를 차지함에 따라 옴니시스템이 2순위로 낙찰을 받았으며, 결국 합의에 참여하였던 아이씨케이와 유비벨록스 중 한 업체가 제외되어야 하는 상황이 되었습니다. 그래서 옴니시스템에서 입찰 참가를 포기하였습니다. 결국 코나엠(1순위)-아이씨케이(2순위)-유비벨록스(3순위)로 결정되었습니다.

< 아이씨케이 김○○ 진술조서(소갑 제2-5호증) >

문) 2014년 ○○카드 입찰에서 합의에 도달했습니까?

답) 당시 코나씨(JDC텍이 상호변경)와 코나엠은 공동행위에 참여하지 않기로 선언하고 탈퇴해버렸습니다. 그래서 남은 4개사가 투찰가격과 순위에 대한 논의를 계속했습니다. 2014.2.21. 오전7시 경 저와 바이오스마트 임□□, 이○○, 유비벨록스 한△△가 만나

26) 바이오스마트는 계열회사인 옴니시스템을 대신하여 해당 입찰에서의 낙찰 순위 등에 대한 사항을 합의하였다.

바이오스마트가 제시한 가격으로 투찰하자고 합의하였습니다. 이너렉스는 바이오스마트의 결정을 따를 수밖에 없기 때문에 3개사의 합의로 투찰금액은 결정되었습니다. 입찰순위는 이너렉스-ICK-유비벨록스-바이오스마트 순으로 결정되었습니다.

문) 합의의 실행은 어떻게 진행되었습니까?

답) 투찰금액을 사전에 정한대로 입찰 당일에 투찰하였습니다. (중략) 투찰금액을 제시한 바이오스마트의 책임을 인정하고 이너렉스가 낙찰을 포기함에 따라 합의에 따른 2순위 ICK와 3순위 유비벨록스가 코나엠과 함께 ○○카드와 계약을 체결하였습니다.

(2) 합의 실행 및 결과

39 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 옴니시스템, 유비벨록스는 사전에 합의한 대로 투찰하였으나, 합의에 가담하지 않은 코나엠이 1순위, 합의가담자인 옴니시스템이 2순위, 아이씨케이가 3순위 낙찰자로 결정되었다.

40 이에 바이오스마트는 투찰금액을 높게 제시하여 우선순위를 받지 못한 결과를 책임지기 위하여 계열사인 옴니시스템의 낙찰자 지위를 포기하였는바, 최종 낙찰자는 코나엠, 아이씨케이, 유비벨록스 순위로 결정되었다. 구체적인 입찰 결과는 <표 18>의 내용과 같다.

<표 18> 2014년 ○○카드 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일(입찰일)	입찰명	입찰참여자	합의여부	낙찰자(순위)	매출액
2014.2.13. (2014.2.21.)	국민 카드	코나엠	×	1순위	-
		옴니시스템	○	낙찰포기	-
		아이씨케이	○	2순위	3,121,989,998
		유비벨록스	○	3순위	1,128,832,273
		코나아이	×	탈락	-
		바이오스마트	○	들러리	-

마) 2015년 구매 입찰 건

(1) 합의 내용

41 피심인 바이오스마트, 아이씨케이, 코나아이, 유비벨록스(이하 '피심인 4개사'라 한다)는 2015. 1월경 서울 종로에 있는 ○○○○○ 카페에서 모임을 갖고, 국내 신용카드사에게 향후 입찰과 관련하여 요구할 사항(이하 '입찰참가조건'이라 한다)을 정하면서 카드사가 이를 수용하지 않을 경우 카드 공급을 거절하거나 입찰에 참가하지 않기로 합의하였다.

42 피심인 4개사가 합의한 입찰참가조건의 내용은 ⅰ)칩과 플레이트의 통합입찰 발주[27], ⅱ)피심인 4개사와 모두 계약 체결, ⅲ)카드가격 정상화, ⅳ)긴급작업비 지급, ⅴ)다품종 소량 카드 제작시 제판비 인상 등이었다.

43 한편, 2015. 1. 16. 공고된 ○○카드 구매입찰은 피심인 4개사가 요구한 입찰참가조건이 수용되지 않은 채 IC칩과 플레이트의 분리입찰로 진행되었던바, 위 피심인들은 같은 해 1. 23. 광화문역 인근 카페에 모여 입찰에 참가하지 않기로 합의하고, 위 제1차 입찰은 유찰되었다.

44 이후 2015. 1. 26. 공고된 2차 입찰에서도 피심인 4개사의 요구가 반영되지 않자, 위 피심인들은 2차 입찰 당일인 같은 해 2. 2. 광화문 인근 카페에서 입찰에 참가하지 않기로 합의하여 제2차 입찰 역시 유찰되었다.

45 결국 ○○카드사는 두 차례 유찰 후 피심인 4개사의 요구사항을 수용하여 기존의 분리입찰 방식에서 통합입찰 방식으로 변경한 내용으로 2015. 3. 6. 제3차 입찰을 공고하였다.

46 피심인 4개사는 같은 날 ○○○○빌딩에 모여 위 입찰에 대한 낙찰예정자 순위를 코나아이 1순위, 바이오스마트 2순위, 아이씨케이 3순위, 유비벨록스 4순위로 정하고, 코나아이가 입찰 당일인 3. 12. 광화문에 있는 △△△△ 카페에서 미리 작성한 투찰가격을 나머지 피심인들에게 전달하는 방식으로 입찰에 참가하였다.

---

27) 상술한 바와 같이 피심인 4개사가 합의한 통합발주 형태의 입찰형식의 의미는 플레이트 인증시설을 갖춘 업체가 입찰에 참가하는 것을 말하는 것으로, 위 조건이 수용될 경우 IC칩 제조업체는 입찰에 참가할 수 없고, 피심인들만 입찰에 참가할 수 있게 된다.

47 다음으로 ▲▲카드사는 2015. 4월경 신용・체크카드 구매입찰과 하이패스 카드 구매입찰을 통하여 신용・체크카드는 2개 사업자, 하이패스 카드는 1개 사업자를 선정하기로 예정하면서, 피심인 4개사를 모두 입찰참여자로 지명하여 입찰에 참여할 것을 요청하였다.

48 이에 피심인 4개사는 2015. 4월 초부터 모임이나 모바일 메신저 등으로 수차례 논의하며 자신들의 입찰참가조건이 반영되지 않았음을 이유로 입찰참가를 거부하기로 합의하였고, 이후 5. 8. 동일한 내용으로 공고된 재입찰에서도 사전에 합의한 대로 입찰에 참가하지 아니하였다.

49 또한 2015. 5월경 공고된 ●●카드 구매입찰은 칩과 플레이트의 분리입찰 방식으로 진행되었는데, 플레이트 제조사인 피심인 4개사가 입찰참여자로 지명되어 입찰에 참여하도록 요청되었다. 이에 피심인 4개사는 사전에 신사동 소재 △△△△△ 호텔 등에서 모여 자신들의 입찰참여조건을 ●●카드사에 공문으로 전달하기로 하고, 위 조건이 반영되지 않을 경우에는 입찰에 참여하지 않기로 합의하였다.

50 한편, 2015. 8월경 실시한 ■■카드·□□카드 구매 입찰 및 2015. 11월경 실시한 ○카드 구매 입찰 건은 피심인 4개사가 요구한 입찰참가조건을 수용하여 통합입찰, 피심인 4개사 모두 계약 등의 내용으로 입찰이 진행되었다.

51 이에 피심인 4개사는 각 입찰에 참여하면서 사전에 여의도 소재 △△△△ 카페, 코나아이 사무실, 신사동 소재 △ △△△△△호텔 등에서 여러 차례 모임을 갖고 각 입찰의 낙찰예정자 순위 및 투찰가격을 합의하였는바, 구체적인 합의내역은 <표 19>의 내용과 같다.

<표 19> 2015년 카드 구매입찰 합의 내역

공고일 (입찰일)	입찰명	합의내용	순위	낙찰예정자
(1차)2015.1.16. (2차)2015.1.26.	○○카드	입찰참여조건, 투찰가격,	1순위	코나아이
			2순위	바이오스마트

공고일 (입찰일)	입찰명		합의내용	순위	낙찰예정자
(3차)2015.3.6. (2015.3.12.)			낙찰예정자순위		
				3순위	아이씨케이
				4순위	유비벨록스
(1차)2015.4.28. (2차)2015.5.8. (2015.5.11)	▲▲카드		입찰참여조건, 유찰	-	
2015. 5. (2015.5.13.)	●●카드		입찰참여조건, 유찰	-	-
2015.8.7 (2015.8.27.)	■■ 카드	컨택	투찰가격 낙찰예정자순위[28]	1순위	유비벨록스
				2순위	코나아이
				3순위	바이오스마트
				4순위	아이씨케이
		콤비		1순위	바이오스마트
				2순위	코나아이
				3순위	유비벨록스
				4순위	아이씨케이
		하이 패스		1순위	유비벨록스
				2순위	코나아이
2015.8.	□□카드		투찰가격 낙찰예정자순위	1순위	아이씨케이
				2순위	바이오스마트
				3순위	코나아이
				4순위	유비벨록스
2015. 11.~ 2016. 3.[29] (2016.3.8.)	△△카드		투찰가격 낙찰예정자순위	1순위	코나아이
				2순위	바이오스마트
				3순위	유비벨록스
				4순위	아이씨케이

<표 20> 관련자 진술 내용

< 바이오스마트 이○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) >
문) 2015년 1월경 ○○카드 등의 입찰과 관련하여 경쟁사 임직원간 모임을 갖은 사실이 있습니까? 있었으면 구체적으로 말씀해 주십시오.

28) 2015년 ■■카드의 낙찰예정자 순위에 대해 피심인들 간 진술이 정확히 일치하지 않으나, 피심인 4개사 간에 공유한 투찰금액(안) 등을 통해 낙찰예정자 순위를 인정할 수 있다.
29) 최초 입찰 공고는 2015. 11월경에 있었으나 피심인 4개사의 예정가격 초과 투찰로 인해 2차례 유찰되었다.

답) (전략) 그 후 각 제조사 실무진(위 언급한 자들)은 모여 각 카드사에 공동의 합의조건을 요구하고 이를 수용하지 않을 경우 카드 공급을 거절하거나 입찰에 참여하지 않기로 합의하였습니다.
2015.1월~3월 ○○카드 입찰에 참여하면서 통합발주 등을 요구하였고, 요구가 수용될 때까지 입찰참여를 거부하기로 합의하였으며, 결국 ○○카드에서 수용하여 통합발주 등의 요구조건을 수용하여 입찰을 진행하였습니다. 2015. 3월 경 입찰당일 ○○카드 근처 △△△△에서 4개 제조사가 모여 입찰순위를 정했으며, 입찰순위는 정확히 기억이 나지 않습니다.

문) 2015년 1월 ○○카드 입찰을 앞두고 4개 제조사가 합의한 입찰조건이 무엇인지요?

답) 4개 제조사(아이씨케이, 코나아이, 유비벨록스, 바이오스마트를 말하며, 이하 같음) 모두 계약 체결, 카드가격 정상화, 칩과 카드 바디를 통합한 형태의 발주, 긴급작업비 지급, 다품종 소량 카드 제작시 재판비 인상 등이었습니다.

문) 2015년 4월경 ▲▲카드 입찰 건과 관련해서 회합이 있었는지요?

답) ▲▲카드 입찰과 관련하여 입찰 공고가 4개 제조사 합의요구조건에 맞지 않아서(4개사 모두 계약 등) 입찰에 참여하지 않기로 합의하였습니다. 이후 재입찰 공고에도 합의사항이 반영되어 있지 않아 입찰에 참가하지 않았고, 결국 4개 제조사 모두 계약 체결하는 것으로 협의되었습니다. 그 협의과정에서 각 제조사와 가격협상을 진행하면서 수의계약을 체결하였습니다.

< 아이씨케이 김○○ 진술조서(소갑 제2-6호증) >

문) 2014년 10월 △△카드 입찰 후 카드 제조사간 회합을 갖고 향후 입찰 방향에 대해 논의한 적이 있는지요? 있으면 구체적으로 말씀해주세요

답) 2015년 1월경에 4개(아이씨케이, 바이오시스템, 유비벨록스, 코나아이) 제조사 대표이사가 모여 경쟁을 자제하기로 합의하고, 2015년 3월경 바이오스마트 임□□ □□ 및 이○○ ○○, 유비벨록스 김□□ □□ 및 이△△ △△, 코나아이 백□□ □□을 만나 일정한 입찰조건(통합발주 등)을 충족하지 못하는 입찰의 경우 공동으로 응찰하지 않기로 합의하였습니다. 합의서는 코나아이 백□□ □□이 자필로 1부 작성하였고 위 4개사 6명이 날인하였습니다.

문) 합의한 입찰조건이 무엇인지요?

답) IC칩과 플레이트를 모두 제조하는 것으로 입찰참여 및 계약 조건, 4개 제조사(아이씨케이, 코나아이, 유비벨록스, 바이오스마트를 말하며 이하 같음)와 모두 계약을 체결, 긴급발주시에는 일부 생산비용을 급행료 지급을 통해 보전해 줄 것, 소량발주를 하는 경우 제판비용을 지급할 것 등입니다.

문) 2015년 카드사 입찰 건부터 입찰참여조건으로 통합발주 등을 합의·요구한 것으로 보이는데, 그 이전에는 통합발주 조건을 신용카드사에 요구하지 않은 이유가 무엇인가요?

답) 그 전에는 각사가 입찰에서 경쟁하기도 하고 담합하기도 했었으나 2015년 이후부터 낙찰원가가 지나치게 낮아져서 이에 대한 해결책으로 통합발주 조건 등을 합의하였습니다.

문) 2015.5월 BC카드 입찰 건과 관련하여 회합이 있었는지?

답) ●●카드는 2015년 5월 "2015년 IC카드 Plate 납품 제안요청서를 4개 제조사에게 보내왔으나, IC칩 및 플레이트 통합발주, 소량다품종 제판비용 지급 등과 같은 합의 요구사항이 반영되지 않았고, 이에 4개 제조사 담당자인 저와 이○○, 이△△, 백□□은 신사동에 있는 △△△△△호텔 내 사우나 등에서 모여 ●●카드사에 제안서를 제출하지 않고 우리의 요구사항을 ●●카드사에 공문으로 전달하기로 합의하였고, 공문내용도 서로 협의하며 내용을 공유하였습니다. 결국 4개 제조사는 합의한 대로 ●●카드에 제안서를 제출하지 않았고, … 결국 ●●카드사는 단가, 통합발주, 4개 제조사 계약 등의 요구사항을 수용하여 2015. 9. 1부터 2017. 8.31까지 2년의 계약조건으로 4개 제조사와 모두 계약을 체결하였습니다.

문) 2015년 8월경 ■■카드 및 □□카드 관련하여 4제 제조사간 회합이 있었는지? 논의된 내용이 무엇인지?

답) ■■카드는 2015년 여의도 △△△△에서 모여 ■■카드와 □□카드의 입찰순위 등을 협의하였습니다. ■■카드는 컨텍카드 및 콤비카드 외에 하이패스 카드를 발주하였는데 컨텍은 유비벨록스-코나아이-바이오스마트-아이씨케이 순으로, 콤비는 바이오스마트-코나아이-유비벨록스-아이씨케이 순으로, 하이패스는 코나아이-유비벨록스 순으로 낙찰받기로 합의하였습니다. (중략) 입찰표는 통상 1순위 업체에서 작성하고 공유하므로 바이오스마트 또는 유비벨록스가 입찰표를 작성하여 텔레그램 단체방에서 공유하였습니다. (중략)

□□카드는 2015.9월 전자입찰방식으로 진행되었는데 제가 텔레그램을 통해 미리 투찰금액을 정한 가격표를 4개 제조사에 전달하고, 입찰일에 각자 온라인 '통합전자구매시스템'에서 투찰금액을 입력한 화면을 텔레그램에서 공유하였습니다. 합의한 대로 아이씨케이-바이오스마트-코나아이-유비벨록스 순으로 낙찰을 받았습니다.

< 코나아이 진△△ 진술조서(소갑 제2-13호증 >

문) △△카드 2015년 공카드 공급업체 선정 입찰 당시 논의한 내용은 무엇입니까?

답) 2014년에 ICK가 △△카드 입찰에서 칩 단가를 너무 낮게 책정했었습니다. 그래서 이번에는 현실성 있는 단가로 하자는 내용이었습니다. 칩은 2배 인상해도 별로 안남고, 제조는 조금만 올려도 수익성이 있다고 판단되었기 때문에 최종적으로 2016.2.12.일 코나아이 회의실에서 논의한 끝에 칩, 바디 19%씩 단가 인상을 하고(총액기준으로 30% 정도), 낙찰 순위는 코나아이-바이오스마트-유비벨록스-ICK 순으로 하되 물량배분은 4:3:2:1로 하기로 했습니다. 그 후 저희들이 △△카드와 단가 인상 관련 논의를 하였고, 인사폭을 어느정도 조율은 했습니다. 그래서 결국 합의한 대로 19% 인상 금액으로 투찰하지는 못했고, △△카드와 조율된 범위 내에서 제가 정한 코나아이 투찰금액을 입찰 직전 다른 회사들에 메일을 통해 알려주었고, 각자 합의에서 정한 순위를 반영해서 각자 투찰금액을 조정하여 투찰했습니다.

<표 21> ▲▲카드 제출자료[30]

4. 2015년 IC카드 연간단가 구매입찰

입찰 공고	공고일 공고방법	○ 공고일 : 입찰일 기준 5~3일 前 ○ 공고방법 : 이메일 통보 * 코나아이, 바이오스마트, 유비벨록스, ICK (이상 4개사)
	입찰참가자격 성격/내용	○ 성격 : 지명경쟁입찰 → 유찰에 의한 수의계약 진행 ○ 내용 : 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특수한 설비, 기술, 자재, 물품 또는 실적이 있는자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 어려운 경우 * 경쟁입찰을 2회 실시하였으나, 담합상태로 입찰 참여없체가 없었음
	참가자격제한 설정이유	○ 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특수한 설비, 기술, 자재, 물품 또는 실적이 있는자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 어려운 경우 ○ 제품 및 공급의 안전성 측면을 고려해 국내 IC CHIP 조달 업체 중 시장점유율 상위사로 제한
	낙찰자선정 방법 및 이유	○ 선정방법 : 지명경쟁입찰 → 유찰에 의한 수의계약 진행 ○ 선정이유 : 경쟁입찰을 2회 실시하였으나, 담합상태로 입찰 참여없체가 없었음
입찰 과정	입찰(투찰)일	- 2015년 5월
	참가업체명	- 없음
입찰 결과	낙찰업체	- 없음
	업체별 순위	- 코나아이, 바이오스마트, 유비벨록스, ICK * 경쟁입찰을 2회 실시하였으나, 입찰 참여없체가 없었으며 담합상태로 인하여 계약협상을 통한 최초 4개 지명업체와 수의계약 진행
계약 현황	업체별 계약주요내용	○ 계약일 : 4개 업체 모두 동일(2015년 7월 1일~2016년 6월 30일) ○ 순위 : 없음(업체 담합으로 지명경쟁입찰 요청업체 전체와 수의계약 진행) ○ 계약금액 : 4개 업체 모두 동일한 가격으로 품목별 단가만 계약(세부내용은 계약서 내용 참조) ○ 계약품목 : 4개 업체 모두 동일(8K Contact, Combi, Hybrid, 32K Contact, Combi, Hybrid)
관련 시장 또는 입찰 등에서의 참고사항		

(2) 합의 실행 및 결과

52 피심인 4개사는 2015년 ○○카드·■■카드·□□카드·△△카드 구매 입찰 건에 참여하면서 사전에 합의한 대로 투찰하여 아래 <표 22>의 내용과 같이 복수 낙찰자로 선정되어 각 카드사와 계약을 체결하였다.[31]

53 한편, 2015년 ▲▲카드·●●카드 구매 입찰 건의 경우 피심인 4개사는 사전에 합의한 대로 입찰참가를 거부하여 ▲▲카드는 2차례 유찰, ●●카드는 1차례 유찰되었는데, 결국 ▲▲카드사 및 ●●카드사는 이들의 입찰참가조건을 수용하여 피심인 4개사와 수의계약을 체결하였다. 구체적 입찰 결과는 아래 <표 23>의 내용과 같다.

30) 소갑 제1-13호증 참조.
31) 다만, ■■카드 구매 입찰 건의 경우 투찰가격 점수와 제안서 평가점수를 합산하여 낙찰자 순위를 결정하기 때문에 피심인 4개사가 합의한 순위대로 낙찰자가 결정되지는 않았다.

<표 22> 2015년 ○○카드·■■카드·□□카드·△△카드 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일(입찰일)	입찰명		입찰참여자	낙찰순위	매출액
2015.3.6. (2015.3.12.)	○○카드		코나아이	1순위	4,241,159,192
			바이오스마트	2순위	2,997,949,544
			아이씨케이	3순위	3,014,218,451
			유비벨록스	4순위	2,055,717,500
2015.8.7 (2015.8.27.)	농협 카드	컨택	유비벨록스	1순위	1,189,983,765
			바이오스마트	2순위	2,215,385,339
			코나아이	3순위	–[32]
			아이씨케이	4순위	301,449,320[33]
		콤비	바이오스마트	1순위	2,348,807,843
			유비벨록스	2순위	3,740,023,822
			코나아이	3순위	-
			아이씨케이	4순위	-
		하이 패스	유비벨록스	1순위	517,592,727
			코나아이	2순위	-
2015.8.	□□카드		아이씨케이	1순위	2,515,826,588
			바이오스마트	2순위	2,856,809,639
			코나아이	3순위	878,274,181
			유비벨록스	4순위	935,506,812
2015. 11.~ 2016. 3. (2016.3.8.)	△△카드		코나아이	1순위	4,781,644,214
			바이오스마트	2순위	3,920,159,817
			유비벨록스	3순위	3,302,198,182
			아이씨케이	4순위	3,514,525,207

<표 23> 2015년 ▲▲카드·●●카드의 구매입찰 결과(수의계약)

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일(입찰일)	입찰명	입찰결과	수의계약자	매출액	계약기간
(1차)2015.4.28. (2차)2015.5.8. (2015.5.11.)	▲▲카드	유찰 후 수의계약	바이오스마트	71,579,091	2015.7.1.~ 2016.6.30.
			아이씨케이	21,995,456	
			유비벨록스	39,859,091	
			코나아이	10,657,027,806	
2015. 5. (2015.5.13.)	●●카드	유찰 후 수의계약	바이오스마트	3,632,236,445	2015.9.1.~ 2017.8.31.
			아이씨케이	6,064,656,354	
			유비벨록스	28,214,257,114	
			코나아이	25,633,734,384	

32) 코나아이는 ■■카드사의 카드발급시스템에 해당 IC칩이 등록되지 않는 문제로 실제 카드사의 발주 물량이 없어 매출액이 발생하지 않았다.
33) 아이씨케이의 실제 발생 매출액은 컨택과 콤비가 합산된 금액이다.

바) 2016년 구매 입찰 건

(1) 합의 내용

54 ○○카드사와 △△카드사는 전년도와 동일한 조건으로 2016년 금융카드 구매 입찰을 실시하였는바, 피심인 4개사는 사전에 만남을 갖고 낙찰예정자 순위 및 투찰 가격 등을 합의하였다.

55 ◇◇카드사는 2016. 6. 17. 카드 구매 입찰을 공고하면서, '통합입찰 및 피심인 4개사 모두 계약' 조건을 반영하지 아니한 채 IC칩사가 플레이트 제조시설을 갖추지 않아도 입찰에 참여할 수 있도록 신청자격을 부여하였다. 이에 피심인 4개사는 유비벨록스 사무실 등에서 만남을 통해 입찰참가조건이 반영되지 않을 경우에는 입찰에 참가하지 않기로 합의하였다.

<표 24> 2016년 ○○카드·◇◇카드·△△카드의 구매입찰 합의 내역

공고일(입찰일)	입찰명	합의내용	순위	낙찰예정자
2016.2.17. (2016.2.25.)	○○카드	투찰가격 낙찰예정자 순위	1순위	아이씨케이
			2순위	바이오스마트
			3순위	코나아이
			4순위	유비벨록스
(1차)2016.6.17. (2차)2016.7.11 (3차)2016.9.29. (2016.9.30.)	◇◇카드	입찰참여조건, 유찰	-	-
2016. 12. (2017.1.9.)	△△카드	투찰가격 낙찰예정자 순위	1순위	코나아이
			2순위	바이오스마트
			3순위	유비벨록스
			4순위	아이씨케이

<표 25> 관련자 진술 내용

< 바이오스마트 이○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) >
문) 2016년 △△카드사의 신용카드 제조구매 입찰에서도 4개 제조사간 회합이 있었는지, 회합에서 논의된 내용이 무엇이었는지 구체적으로 말씀해주십시오

답) 2015년과 동일하게 낙찰순위를 코나아이-바이오스마트-유비벨록스-아이씨케이 순으로 정했으며, 1순위 제조사인 코나아이가 사전에 투찰가격을 작성하여 전달하였습니다.

< 아이씨케이 김○○ 진술조서(소갑 제2-6호증) >

문) 2015년 ◇◇카드 입찰과 관련하여 4개 제조사간 회합이 있었는지에 대해 구체적으로 말씀해 주십시오

답) ◇◇카드는 2015년 하반기 계약이 만료될 예정이었으나, 2016. 5. 31까지 계약연장을 하였습니다. 2016. 6. 24 ◇◇카드 입찰공고에서는 통합입찰이나 4개사 계약에 대한 내용이 포함되지 않았습니다. 그래서 4개사 각 담당자들은 사전에 유비벨록스 사무실 등에서 회합을 갖고 입찰에 참여하지 않기로 합의하였고 실제로 유찰되었으며 2016. 7. 14. 재입찰에도 마찬가지로 입찰에 참여하지 않아 유찰되었습니다. 이후 ◇◇카드는 2016. 9. 30. 입찰를 실시하였고 ◆◆◆◆◆가 단독 응찰하여 낙찰을 받았습니다. ◇◇카드 입찰은 통합발주(플레이트 제조시설을 갖춘 업체가 입찰참여 조건)가 아니었기 때문에 칩만 제조하는 ◆◆◆◆◆가 낙찰을 받았습니다.

< 코나아이 진△△ 진술조서(소갑 제2-13호증) >

문) 2016.12월경 발주된 "△△카드 2016년 공카드 공급업체 선정 입찰"과 관련한 임직원 모임은 언제부터 있었습니까?

답) 정확한 자료가 없긴 하지만 2016.11월경부터 회사인근 커피숍이나 회사 사무실 등에서 세 차례 정도 모임을 가진 것으로 기억하고 이전과 동일하게 저와 이○○, 김○○, 이△△이 참석했습니다.

문) 2016년 △△카드 입찰과 관련하여 논의한 내용은 무엇입니까?

답) (전략) 2015년 입찰과 마찬가지로 제가 코나아이 투찰금액을 정해서 다른 회사에 메일을 통해 입찰 직전에 알려주었고 다른 회사들이 각자 알아서 순위에 맞추어 수정해서 제출하는 방식으로 이루어졌습니다.

<표 26> ◇◇카드 제출자료[34)]

2016년 입찰 히스토리

차수	진행상태	입찰요청제목	(제출여부) 참가업체	선정방식	시작일자	마감일자	비고
1	입찰유찰	Card Factory 공카드, 칩 공급 신규 계약 제안 요청서	(제출) 바이오스마트 (제출) 아이씨케이 (제출) 유비벨록스(주) (제출) 코나씨	복수업체(이원화)	2016/06/17	2016/06/24 17:31:00	입찰업체 부팅 요구사항 등으로 정상 입찰 절차 미진행됨.
	입찰유찰	Card Factory 공카드, 칩 공급 신규 계약 제안 요청서	(제출) 바이오스마트 (제출) 아이씨케이 (제출) 유비벨록스(주) (제출) 코나씨	복수업체(이원화)	2016/07/11	2016/07/15 17:07:00	
2	입찰유찰	2016년 공카드 공급계약	(미제출) 유비벨록스(주) (미제출) 아이씨케이 (미제출) 바이오스마트 (미제출) 코나씨 (제출) 코아게이트	복수업체(이원화)	2016/09/29	2016/09/30 19:07:00	입찰 4사 견적 미제출 (해외_코아게이트 참여 사유)
3	재견적	2016년 공카드 공급계약	코아게이트	단일업체(Turnkey)	2016/10/04	2016/10/04 18:09:00	해외_코아게이트 선정 (가격협상 후 재견적 및 계약 체결)
	업체선정	2016년 공카드 공급계약	코아게이트	단일업체(Turnkey)	2016/12/07	2016/12/08 13:07:00	

(2) 합의 실행 및 결과

56 피심인 4개사는 2016년 ○○카드·△△카드 구매 입찰 건에 참여하면서 사전에 합의한 대로 투찰한 결과, 아래 <표 27>의 내용과 같이 복수 낙찰자로 선정되어 각 카드사와 계약을 체결하였다.

57 다만, ◇◇카드 구매 입찰 건의 경우에는 피심인 4개사가 사전 합의한 대로 2016. 6. 17. 공고된 제1차 입찰에 참가하지 아니하여 유찰되었고, 같은 해 7. 11. 재공고된 입찰 역시 피심인 4개사가 응찰하지 아니하여 이 또한 유찰되었다. 결국 ◇◇카드사는 같은 해 9. 29. 공고한 제3차 입찰에서 IC칩 공급업체인 ◆◆◆◆◆를 단독 낙찰자로 선정하였다. 구체적인 입찰 결과는 <표 27>의 내용과 같다.

<표 27> 2016년 ○○카드·◇◇카드·△△카드 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일(입찰일)	입찰명	입찰참여자	낙찰결과	매출액
2016.2.17. (2016.2.25.)	○○카드	아이씨케이	1순위	5,537,254,319
		바이오스마트	2순위	4,283,417,037
		코나아이	3순위	3,349,999,256
		유비벨록스	4순위	3,204,820,000
2016. 6. 17.(1차) 2016. 7. 11.(2차) 2016. 9. 29.(3차)	◇◇카드	바이오스마트, 아이씨케이, 코나아이, 유비벨록스	미응찰 (◆◆◆◆◆ 낙찰)	–[35]
2016. 12. (2017. 1. 9.)	△△카드	코나아이	1순위	4,963,955,600
		바이오스마트	2순위	5,791,752,500
		유비벨록스	3순위	3,723,334,545
		아이씨케이	4순위	3,742,293,163

사) 2017년 구매 입찰 건

(1) 합의 내용

34) 소갑 제1-17호증 참조.
35) 피심인 4개사는 해당 입찰에 응찰하지 아니하였으므로 관련 매출액이 없고, 낙찰자인 ◆◆◆◆◆가 ◇◇카드사와 계약을 체결하여 발생한 매출액은 원(부가세 제외)이다.

58 2017년 실시된 ○○카드·■■카드·□□카드·△△카드 구매 입찰 건은 모두 피심인 4개사의 입찰참가조건을 반영하여 통합입찰 방식으로 진행되었는데, 피심인 4개사는 사전에 유비벨록스 사무실, 카페 등에서 회합을 갖고 낙찰예정자 순위 및 투찰가격 등을 합의하였다. 구체적인 합의 내역은 아래 <표 28>의 내용과 같다.

<표 28> 2017년 ○○카드·■■카드·□□카드·△△카드의 구매입찰 합의 내역

공고일(입찰일)	입찰명		합의내용	순위	낙찰예정자
2017.2.13. (2017.2.21.)	○○카드		투찰가격, 낙찰예정자순위	1순위	아이씨케이
				2순위	바이오스마트
				3순위	코나아이
				4순위	유비벨록스
2017.9.29. (2017.10.26.)	■■ 카드[36]	컨택	투찰가격, 낙찰예정자순위	-	-
		콤비			
		하이패스			
2017.11.10. (2017.11.17.)	□□ 카드[37]	VISA/ MASTER	투찰가격, 낙찰예정자순위	1순위	아이씨케이
				2순위	바이오스마트
				3순위	코나아이
				들러리	유비벨록스
		CUP/ JCB		1순위	유비벨록스
				2순위	바이오스마트
				들러리	코나아이
		AMEX		1순위	유비벨록스
				2순위	바이오스마트
				들러리	코나아이
2017.12.21. (2017.12.27.)	△△카드		투찰가격 낙찰예정순위	1순위	코나아이
				2순위	바이오스마트
				3순위	유비벨록스
				4순위	아이씨케이

<표 29> 관련자 진술 내용

< 유비벨록스 이△△ 진술조서(소갑 제2-9호증) >

문) 2017년 2월 ○○카드 입찰 관련 의사연락 내역을 말씀해주십시오

답) 2017. 2. 14. 유비벨록스 사무실에서 저와 진△△, 이○○, 김○○이 만나 2017년 ○○카

36) 2017년 ■■카드의 낙찰예정자 순위에 대해 피심인들간 진술이 정확하게 일치하지 않으나, 낙찰예정자 순위 및 투찰가격에 대해 합의한 사실은 인정하고 있다.

37) 피심인들은 심의과정에서 심사보고서상 2017년 □□카드 낙찰예정자 순위에 대하여 모두 인정하였다.

드 단가인상을 하자는 합의를 하고 낙찰순위를 정했습니다. 낙찰순위는 아이씨케이-바이오스마트-코나아이-유비벨록스 순이었고, 배분비율도 3.5:3:2:1.5로 전년도와 동일했습니다. 투찰금액은 아이씨케이 김○○이 정하기로 했습니다.

< 아이씨케이 김○○ 진술조서(소갑 제2-6호증) >

문) 2017년 ■■카드와 □□카드의 신용카드 제조구매 입찰에서 4개 제조사간 회합이 있었는지, 회합에서 논의된 내용이 무엇이었는지 구체적으로 말씀해주십시오.

답) 2017년 ■■카드 입찰에 있어, 4개제조사(바이오스마트 이○○, 유비벨록스 이△△, 저, 코나아이 진△△ 상무)는 입찰당일인 2017. 10. 26 입찰 1시간 전, 서대문 □□□□사옥 건너편 ○○○○ ○○○○ ○○○ 빌딩 옥상에 위한한 커피숍에서 만나 최종 투찰가격을 논의하고 합의하였습니다. 현장에서 저는 합의된 낙찰가격을 메모에 작성하여 이재철 부장에 전달하여 입찰하라고 지시*하였습니다. 그리고 1차 유찰시 진행될 2차, 3차 입찰에 대한 투찰은 칩에서 -5원씩 줄이기로 합의하였습니다. (중략)
2017년 11월 □□카드는 Visa/Master카드는 3개사 선정, Amex 및 CUP/JCB 각 3개사 선정하는 방식으로 진행되어서 □□카드사에 4개사 모두 계약을 요청하였으나 거절되어 이에 대한 대책으로 회합을 갖고 Visa/Master카드 아이씨-바이오스마트-코나아이 순으로 낙찰받고 유비벨록스는 들러리로 참여하고, CUP/JCB카드는 유비벨록스-바이오스마트 순으로 낙찰받고 코나아이가 들러리 참여하고, Amex카드는 유비벨록스-바이오스마트 순으로 낙찰받고 코나아이가 들러리 참여하는 것으로 합의하였습니다. 투찰가격은 텔레그램을 통해 서로 공유하였고 입찰 당일 협의한 대로 투찰하여 낙찰을 받았습니다. 구체적인 장소와 일시는 정확히 기억이 나지 않습니다.

< 코나아이 진△△ 진술조서(소갑 제2-13호증) >

문) 2017.12월경 발주된 “2017년도 △△카드 공카드 공급업체 선정 입찰”과 관련한 임직원 모임 현황은 어떻게 됩니까?

답) (전략) 위 입찰 공고 후 12 .26 저희 회사 사무실에서 카드 제조사 임직원들이 모였습니다. 이전과 동일하게 저와 이○○, 김○○, 이△△이 참석했습니다.

문) 2017년 △△카드 입찰의 주요 논의사항은 무엇입니까?

답) 기본적으로 입찰 순위와 배분 비율을 논의했는데, 새롭게 정한 것은 아니고 2016년에 정한 내용을 재확인하였습니다. 합의실행은 입찰이 있던 2017.12.27. 오후 경 텔레그램을 통해 제가 입찰한 투찰정보를 다른 회사 임직원들과 공유하는 방식을 통해 이루어졌습니다.

(2) 합의 실행 및 결과

59 피심인 4개사는 2017년 ○○카드・■■카드・□□카드・△△카드 구매 입찰

건에 참여하면서 사전에 합의한 대로 투찰한 결과, 아래 <표 30>의 내용과 같이 복수 낙찰자로 선정되어 각 카드사와 계약을 체결하였다.[38]

<표 30> 2017년 ○○카드·■■카드·□□카드·△△카드 구매입찰 결과

(단위 : 원, 부가세 제외)

공고일	입찰명		입찰참여자	낙찰 순위	매출액
2017.2.	○○카드		아이씨케이	1순위	6,361,651,127
			바이오스마트	2순위	6,070,780,721
			코나아이	3순위	3,181,727,135
			유비벨록스	4순위	3,178,576,409
2017.10	■■카드[39]	컨택	바이오스마트	1순위	940,281,467
			유비벨록스	2순위	31,970,473
			아이씨케이	3순위	2,355,825,000
			코나아이	4순위	1,708,904,961
		콤비	바이오스마트	1순위	2,314,223,082
			유비벨록스	2순위	782,872,266
			아이씨케이	3순위	-
			코나아이	4순위	-
		하이패스	유비벨록스	1순위	127,428,583
			아이씨케이	2순위	198,709,091
			코나아이	3순위	53,434,753
2017.11	□□카드	Visa/Maste	아이씨케이	1순위	2,180,206,523
			바이오스마트	2순위	4,902,642,800
			코나아이	3순위	808,280,232
			유비벨록스	들러리	-
		CUP/JCB	유비벨록스	1순위	58,183,000
			바이오스마트	2순위	2,061,000
			코나아이	들러리	-
		Amex	유비벨록스	1순위	223,080,000
			바이오스마트	2순위	-[40]
			코나아이	들러리	-
2017.12	△△카드		코나아이	1순위	6,498,793,665
			바이오스마트	2순위	6,933,701,228
			유비벨록스	3순위	2,451,895,727
			아이씨케이	4순위	2,997,734,159

38) 다만, ■■카드 구매 입찰 건의 경우 투찰가격 점수와 제안서 평가점수를 합산하여 낙찰자 순위를 결정하기 때문에 피심인 4개사가 합의한 순위대로 낙찰자가 결정되지는 않았다.
39) 아이씨케이 및 코나아이의 실제 발생 매출액은 컨택과 콤비가 합산된 금액이다.
40) 바이오스마트는 □□카드사의 카드발급시스템에 해당 IC칩이 등록되지 않는 문제로 실제 카드사의 발주 물량이 없어 매출액이 발생하지 않았다.

4) 근거

60 이러한 사실은 낙찰예정자 결정 사다리타기 및 합의서(소갑 제1-1호증), 피심인이 사전 공유한 ▲▲카드(재생카드) 투찰금액(안)(소갑 제1-2호증), 아이씨케이 이○○의 ○○카드 투찰금액(안) 송부메일(소갑 제1-3호증), 아이씨케이 김○○의 □□카드 투찰금액(안) 송부메일 1, 2(소갑 제1-4, 소갑 제1-5호증), 아이씨케이 입찰결과 보고서(○○ **** 카드)(소갑 제1-6호증), 아이씨케이 입찰결과 보고서(○○카드 긴급구매)(소갑 제1-7호증), 아이씨케이의 ○○ **** 카드 발주내역(소갑 제1-8호증), 아이씨케이 김○○의 △△카드 투찰금액(안) 송부메일(소갑 제1-9호증), 피심인들이 사전 공유한 ◇◇카드 투찰금액(안)(소갑 제1-10호증), 아이씨케이 입찰결과 보고서(2014년 ○○카드)(소갑 제1-11호증), 피심인 4개사가 사전 공유한 2015년 ■■카드 투찰금액(안)(소갑 제1-12호증), 아이씨케이 김○○의 △△카드 투찰금액(안) 송부메일(소갑 제1-13호증), ▲▲카드 제출자료(소갑 제1-14호증), 아이씨케이 등 3개사가 ●●카드사에 보낸 공문(소갑 제1-15호증), 아이씨케이 김○○의 내부보고 메일(소갑 제1-16호증), ◇◇카드 제출자료(소갑 제1-17호증), 아이씨케이 김○○이 이재철 부장에게 지시한 투찰가격 메모(소갑 제1-18호증), 피심인 4개사가 사전 공유한 2017년 ○○카드 투찰금액(안)(소갑 제1-19호증), 피심인 4개사가 사전 공유한 2017년 □□카드 투찰금액(안)(소갑 제1-20호증), 피심인 4개사가 2017년 □□카드 입찰참여 후 공유한 입찰화면(소갑 제1-21호증), 피심인 4개사가 2017년 △△카드 입찰참여 후 공유한 입찰화면(소갑 제1-22호증), 바이오스마트 이○○ 등 관련자 각 진술조서(소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-18호증)를 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[41)]

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법

41) 이 사건 피심인별 적용되는 법은 아래 표와 같다.

으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

2) 법리

61 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의의 존재

(1) 합의의 의미

62 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[42)]

피심인	위반행위 시기 및 종기	적용법률
바이오스마트	2011. 12. ~ 2017. 12. 27.	2017. 10. 31. 개정 법률 제15014호
아이씨케이	2011. 12. ~ 2017. 12. 27.	2017. 10. 31. 개정 법률 제15014호
유비벨록스	2013. 8. 22. ~ 2017. 12. 27.	2017. 10. 31. 개정 법률 제15014호
코나아이	2011. 12. ~ 2017. 12. 27.	2017. 10. 31. 개정 법률 제15014호
옴니시스템	2011. 12. ~ 2014. 2. 21.	2013. 8. 13. 개정 법률 제12095호
코나엠	2013. 8. 19. ~ 2013. 8. 22.	2013. 4. 5. 개정 법률 제11758호

42) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

63 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 간 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자 간 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

64 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'란 입찰에서 사업자 사이에 낙찰 예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

65 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

66 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[43]

43) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

67 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[44]

다) 하나의 공동행위

68 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[45]

다. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 합의의 존재 여부

69 위 2. 가.의 인정 사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 피심인들은 2011. 12월경부터 2017. 12. 27.까지 국내 신용카드사가 발주한 카드 구매 입찰에서 대면 모임, 모바일 메신저, 이메일 등을 통해 사전에 낙찰예정자, 낙찰자순위, 투찰가격, 입찰참가자격조건 및 응찰 거부 등을 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되는바, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

44) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조
45) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

70 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 판단된다.

71 첫째, 피심인들은 국내 신용카드사의 카드 구매 입찰과 관련하여 경쟁을 회피할 목적으로 낙찰예정자와 투찰가격 등을 합의·실행하였는바, 이러한 이 사건 각 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

72 둘째, 피심인들이 이 사건 각 입찰에서 사전에 발주사에 입찰방식을 통합발주 형태로 변경하도록 하고, 이를 수용하지 아니하면 응찰하지 않는 방법으로 실행행위를 하였는바, 이로 인하여 국내 플레이트 제조인증을 받지 못한 IC칩 공급업체는 금융카드 구매 입찰에 참가가 어렵게 되어 사실상 피심인들이 입찰 시장을 독점하게 되는 결과를 초래하였다.

73 이로써 입찰참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁입찰의 취지를 무력화시켜 해당 입찰 시장에서 공정한 경쟁을 통하여 낙찰자 등이 결정될 수 있는 가능성이 소멸되었다.

3) 하나의 공동행위인지 여부

74 피심인들이 가담한 2011. 12월부터 2017. 12월까지의 이 사건 각 공동행위는 금융카드라는 동일한 품목에 대해 낙찰자(순위), 투찰가격 등을 미리 정하여 가격경쟁을 회피하고 안정적인 물량을 확보하기로 하는 단일한 의사와 공동의 목적 하에서 이루어졌으며, 이러한 합의는 중도에 단절됨이 없이 지속된 점을 고려할 때 하나의 공동행위로 인정된다.

75 한편, 2015년 이후 입찰부터 낙찰예정자(순위) 및 투찰가격에 대한 합의 이외에 통합발주 입찰방식, 피심인 4개사 모두 계약 등의 입찰참가조건을 요구하며 이를

수용하지 아니할 경우 응찰하지 아니하는 등의 추가 합의사항이 있었다 하더라도, 합의 내용이나 실행의 방법·정도 등이 달라졌다고 볼 수 없고, 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨 없이 계속 실행되었다고 할 것인바, 이러한 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.

라. 소결

76 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

77 피심인들에 대하여 향후 이 사건 각 공동행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복하지 않도록 하기 위하여 법 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 이 사건 각 공동행위는 그 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 및 [별표 2], 과징금 부과세부기준 등에 관한 고시[46] 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

78 이 사건 공동행위의 대상이 된 입찰은 총 20건이며, 이 가운데 19건은 관련매출액 산정이 가능하고, 나머지 1건은 매출액의 산정이 곤란한 경우[47]에 해당한다.

---

46) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다. 다만, 부칙에서 'Ⅳ.2. 의 개정규정은 이 고시 시행 후 종료된 위반행위에 대하여 심의하는 경우부터 적용한다'고 규정하고 있으므로, 옴니시스템, 코나엠의 위반행위는 2017. 11. 30. 전에 종료된 경우이므로 종전 과징금 고시(2013. 6. 5. 공정거래위원회 고시 제2013-2호로 개정된 것을 말한다)를 적용한다.

47) 2016년 ◇◇카드 구매 입찰은 합의에 가담하지 않은 제3자가 낙찰된 경우로서 예상물량이 입찰공고에 없는 등 예정가격 산출이 곤란하고 응찰금액을 확인하기 어려워 매출액 산정이 곤란한 경우에 해당한다.

가) 관련매출액을 산정할 수 있는 경우

(1) 관련매출액

79 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

80 이 사건 각 공동행위는 기본적으로 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합에 해당하는바, 확정수량에 의한 총액입찰인 2012년 ○○ **** 카드 및 ○○ 카드 긴급구매 입찰 건은 계약금액을, 나머지 입찰은 납품단가 입찰로써 심의일 현재 실제 발생한 매출액의 합산 금액을 관련매출액으로 한다.

(2) 위반행위의 정도 및 부과기준율

81 이 사건 공동행위는 그 성격상 주로 경쟁제한효과만 나타나는 경우에 해당하고, 참가사업자의 관련 시장 점유율이 75% 이상인 경우에 해당하나, 이 사건 공동행위로 인한 발주처의 피해 정도 등이 크다고 보기 어려운 점, 모바일 카드의 수요증가에 따른 실물 카드 제조시장의 위축 등으로 관련 시장의 여건이 좋지 않은 점, 발주처가 민간기업인 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대한 위반행위'로 보고, 부과기준율은 3.0%를 적용한다.

(3) 산정기준

82 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 피심인에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1.

다. (1) (마) 2) 규정에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에 해당하므로 50%를 감액한다.

83 나아가 이 사건 각 입찰 중 발주처가 복수 낙찰자를 선정하여 합의에 가담한 낙찰자들이 순번에 따라 차등적으로 예정물량을 계약한 경우 그 실질은 순위별 낙찰자들이 하나의 공동수급체로서 낙찰받아 1개의 계약을 체결한 경우와 차이가 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1) 규정에 따라 각각의 입찰 건에서 피심인들의 실제 발생한 매출액 비율을 지분율로 보아 공동수급체 감경규정을 유추적용하여 산정기준을 감액하기로 한다.

84 위와 같이 산정한 피심인별 산정기준은 아래 <표 31>과 같다.

<표 31> 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

피심인	관련매출액[48]	부과기준율	산정기준
바이오스마트	138,932,303,989	3%	4,167,969,120
아이씨케이	132,559,077,014	3%	3,976,772,310
옴니시스템	14,963,171,600	3%	448,895,148
유비벨록스	130,646,729,260	3%	3,919,401,878
코나아이	145,269,617,887	3%	4,358,088,537
코나엠	10,688,763,293	3%	320,662,898

나) 관련매출액 산정이 곤란한 경우

(1) 관련매출액 산정이 곤란한 경우 해당 여부

85 위 2. 가. 2) 바)에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 입찰 건 중 2016년 ◇◇카드 구매 입찰 건은 피심인들이 합의를 통해 입찰참가를 거부하여 제3자인 ◆◆◆◆◆가 낙찰자로 선정되었다.

48) 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1), 2) 규정에 따라 공동수급체 감액, 들러리 감액을 적용하여 산정한 금액이다.

86 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따르면 입찰담합의 경우 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 관련매출액으로 정하고 있으나, 해당 입찰의 경우 예상물량이 입찰공고에 없는 등 예정가격 산출이 곤란하고, 응찰금액도 확인할 수 없어 관련매출액의 산정이 곤란한 경우에 해당하므로, 정액과징금을 부과한다.

87 따라서 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (바)에 따라 2016년 ◇◇카드 구매 입찰 건에 대해서는 위반행위 중대성의 정도별 부과기준 금액의 범위내에서 산정기준을 정한다.

(2) 위반행위의 중대성 정도 및 부과기준금액

88 하나의 공동행위에 대하여 정액과징금과 정률과징금을 동시에 적용하여 위반행위 중대성의 정도를 동일하게 판단할 경우 정률방식으로 산정하는 경우와 정액방식으로 산정할 경우를 비교하여 어느 한쪽의 산정기준이 지나치게 과다하다면, 이는 특별한 사정이 없는 한 형평에 부합한다고 보기 어려울 것이다.

89 2016년 ◇◇카드 구매 입찰 건은 제3자가 낙찰된 경우로서 피심인 4개사가 담합을 통하여 경쟁사업자를 배제하고 시장을 독점화했다고 보기 어려운 점, 공동행위로 인하여 부당이득을 취득하였다고 볼 수 없는 점, 위반행위 전후 기간에 정률방식으로 산정된 과징금액과 유사한 수준으로 부과할 필요가 있는 점 등을 종합적으로 판단하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 단서[49]에 따라 '중대성이 약한 위반행위'로 보되, 부과기준금액은 1억 원으로 한다.

다) 전체 산정기준

90 피심인별 전체 산정기준은 위 3. 나. 1) 가) (3)의 산정기준과 위 3. 나. 1) 나)

49) 위반행위로 인하여 발생한 경쟁질서의 저해정도, 관련시장 현황, 시장에 미치는 영향 및 그 파급효과, 관련 소비자 및 사업자의 피해정도, 부당이득의 취득 여부, 위반행위 전후의 사정, 기타 위반사업자와 다른 사업자 또는 소비자와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 위반행위 중대성의 정도를 달리 정할 수 있다.

(2)의 부과기준금액을 합산한 금액으로 정한다.

<표 32> 피심인별 전체 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

피심인	관련매출액 산정이 가능한 입찰 건(A)	관련매출액 산정이 곤란한 입찰 건(B)[50]	전체 산정기준 (A+B)
바이오스마트	4,167,969,120	100,000,000	4,267,969,120
아이씨케이	3,976,772,310	100,000,000	4,076,772,310
옴니시스템	448,895,148	-	448,895,148
유비벨록스	3,919,401,878	100,000,000	4,019,401,878
코나아이	4,358,088,537	100,000,000	4,458,088,537
코나엠	320,662,898	-	320,662,898

3) 1차 조정

91 피심인들에게 1차 조정 사유가 없으므로, 위 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 정한다.

4) 2차 조정

92 피심인들은 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 적극 협력한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)에 따라 각각 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한다.

93 이에 따른 피심인별 2차 조정된 산정기준은 <표 33>의 내용과 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

50) 옴니시스템 및 코나엠은 2016년 ◇◇카드 구매 입찰에 참여하지 않았으므로, 정액과징금 부과 대상이 아니다.

<표 33> 피심인별 1차 및 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

피심인	산정기준	1차 조정	2차 조정	2차 조정 산정기준
바이오스마트	4,267,969,120	-	△20%	3,414,375,296
아이씨케이	4,076,772,310	-		3,261,417,848
옴니시스템	448,895,148	-		359,116,118
유비벨록스	4,019,401,878	-		3,215,521,502
코나아이	4,458,088,537	-		3,566,470,829
코나엠	320,662,898	-		256,530,318

5) 부과과징금의 결정

94 피심인들에게 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기준을 피심인별 부과과징금으로 정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 1백만원 미만을 버린 금액을 <표 34>의 내용과 같이 피심인별 최종 부과과징금으로 결정한다.

<표 34> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	최종 부과과징금
바이오스마트	3,414,375,296	3,414,000,000
아이씨케이	3,261,417,848	3,261,000,000
옴니시스템	359,116,118	359,000,000
유비벨록스	3,215,521,502	3,215,000,000
코나아이	3,566,470,829	3,566,000,000
코나엠	256,530,318	256,000,000
합계	-	14,071,000,000

4. 결론

95 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위에 해당하므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 9월 7일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 김 동 아

위 원 서 정